

1. 개정이유

국민권익위원회의 「공직자 이해충돌 방지제도 운영지침」이 개정됨에 따라, 기관장이 사적이해관계자 신고 등을 한 경우의 처리 절차 및 공직자의 직무 관련 외부활동에 대한 허가 절차를 구체적으로 규정하는 한편, 고위공직자의 민간 부문 업무활동 내역 제출에 대한 보완 요청 근거를 마련하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 사적이해관계자 신고 등에 대한 처리(안 제4조제4항 및 제5항)

이해충돌방지담당관은 처장이 사적이해관계자 신고 등을 한 경우에는 차장의 의견을 들어 필요한 조치를 하도록 하고, 직무관련자가 사적이해관계자임에도 불구하고 해당 공직자가 계속 그 직무를 수행하도록 한 경우에는 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 확인·점검하도록 함.

나. 고위공직자의 민간 부문 업무활동 내역 제출 및 보완 요청(안 제5조제2항 및 제3항 신설)

고위공직자는 그 직위에 임용되기 전 민간 부문에서 업무활동을 한 내역이 없는 경우에도 그 확인서를 제출하도록 하고, 고위공직자가 민간 부문 업무활동과 관련하여 제출한 내역에 누락된 사항이 있는 경우 등에는 해당 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있도록 함.

다. 공직자의 직무 관련 외부활동에 대한 허가 절차(안 제7조 신설)

고위공직자범죄수사처 소속 공직자가 직무 관련 외부활동에 대해 처장의 허가를 받으려는 경우 해당 활동을 시작하기 전에 직무 관련 외부활동 허가 신청서를 작성하여 이해충돌방지담당관에게 제출하도록 하고, 허가 신청을 받은 이해충돌방지담당관은 해당 공직자의 상급자 등의 의견을 들어 허가 여부에 대한 결과를 통보하도록 함.

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

고위공직자범죄수사처 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 일부개정예규안

고위공직자범죄수사처 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제4항부터 제6항까지를 각각 다음과 같이 한다.

- ④ 이해충돌방지담당관은 신고·회피 신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자가 처장인 경우에는 처장의 의견을 들어 법 제7조에 따라 조치하고 그 처리 결과의 내용을 별지 제4호서식에 따른 서면으로 처장에게 통보해야 한다.
- ⑤ 이해충돌방지담당관이 법 제7조제2항에 따른 조치를 통보한 경우 이해충돌방지담당관은 신고·신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자에 대해 해당 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 별지 제5호서식에 따른 서면으로 확인·점검해야 한다.
- ⑥ 공직자는 직무관련자(직무관련자의 대리인을 포함한다)가 사적이해관계자가 아닌 경우에도 공정한 직무수행을 저해할 우려가 있다고 스스로 판단하여 법 제7조제1항 각 호의 조치를 신청하는 경우 별지 제6호서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

다. 이 경우 신청에 따른 조치에 관하여는 제1항부터 제5항까지를 준용한다.

제5조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 중 “별지 제6호서식”을 “별지 제7호서식”으로 하며, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

② 고위공직자는 그 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간 부문에서 업무활동을 한 내역이 없는 경우에는 그 직위에 임용되거나 임기를 개시한 날부터 30일 이내에 별지 제8호서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

③ 처장(민간 부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 처장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 제1항 또는 제2항에 따라 제출받은 내역을 해당 고위공직자의 민간 부문 업무활동을 알 수 있는 각종 자료와 비교하여 누락된 사항이 있거나 구체적이지 않은 경우 해당 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있다.

제6조제1항 중 “별지 제7호서식”을 “별지 제9호서식”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “제4항”을 “제5항”으로 한다.

제11조부터 제18조까지를 각각 제16조부터 제23조까지로 하고, 제9조 및 제10조를 각각 제12조 및 제13조로 하며, 제7조 및 제8조를 각각 제8조 및 제9조로 하고, 제7조를 다음과 같이 신설한다.

제7조(직무 관련 외부활동의 제한) ① 공직자는 법 제10조제2호 단서, 같은 조 제4호 단서 또는 같은 조 제5호 단서에 따라 처장의 허가를 받

으려는 경우 해당 활동을 시작하기 전에 별지 제10호서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

② 제1항의 허가 신청을 받은 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자를 지휘·감독하는 상급자 또는 처장의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제11호서식에 따라 그 결과를 통보한다.

③ 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자가 처장인 경우에는 처장의 의견을 들어 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제11호서식에 따라 그 결과를 처장에게 통보한다.

제8조(중전의 제7조) 본문 중 “별지 제8호서식”을 “별지 제12호서식”으로 한다.

제9조(중전의 제8조) 중 “별지 제9호서식”을 “별지 제13호서식”으로 한다.

제10조 및 제11조를 각각 다음과 같이 신설한다.

제10조(물품 등의 사적 사용·수익 금지) 공직자는 법 제13조에 따라 소속기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 해서는 안 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그렇지 않다.

제11조(직무상 비밀 등 이용 금지) ① 공직자(공직자가 아니게 된 날부터 3년이 경과하지 않은 사람을 포함하되, 다른 법률에서 이와 달리

규정하고 있는 경우에는 그 법률에서 규정한 바에 따른다. 이하 이 조에서 같다)는 법 제14조제1항에 따라 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 해서는 안 된다.

② 법 제14조제2항에 따라 공직자로부터 직무상 비밀 또는 소속기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 자는 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득해서는 안 된다.

③ 법 제14조제3항에 따라 공직자는 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속기관의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 해서는 안 된다.

제12조(중전의 제9조) 중 “별지 제10호서식”을 “별지 제14호서식”으로 한다.

제14조 및 제15조를 각각 다음과 같이 신설한다.

제14조(위법한 직무처리에 대한 조치) 처장은 법 제21조에 따라 공직자가 법 제5조제1항, 제6조, 제8조제1항·제2항, 제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취

소하는 등 필요한 조치를 해야 한다.

제15조(부당이득의 환수 등) ① 처장은 법 제22조제1항에 따라 공직자가 법 제5조의 신고 및 회피 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

② 처장은 법 제22조제2항에 따라 공직자가 법 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

③ 법 제22조제3항에 따라 같은 조 제1항 또는 제2항에도 불구하고 다른 법률에서 공직자 또는 제3자가 얻은 부당이득의 몰수, 환수 등에 대하여 규정하고 있는 경우에는 그 법률에 따른다.

제16조(종전의 제11조)제1항 중 “별지 제11호서식”을 “별지 제15호서식”으로 한다.

제17조(종전의 제12조) 중 “별지 제12호서식”을 “별지 제16호서식”으로 한다.

제18조(종전의 제13조) 중 “송부 받은”을 “송부받은”으로, “별지 제12호서식”을 “별지 제16호서식”으로 한다.

제19조(종전의 제14조) 중 “송부 받은”을 “송부받은”으로, “별지 제13호서식”을 “별지 제17호서식”으로 한다.

제20조(종전의 제15조) 중 “별지 제14호서식”을 “별지 제18호서식”으로 한다.

제22조(종전의 제17조) 중 “별지 제15호서식”을 “별지 제19호서식”으로 한다.

제24조를 다음과 같이 신설한다.

제24조(과태료) 처장은 법 제28조제4항에 따라 같은 조 제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대해서는 그 위반사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보해야 한다.

별지 제8호서식부터 별지 제15호서식까지를 각각 별지 제12호서식부터 별지 제19호서식까지로 하고, 별지 제7호서식을 별지 제9호서식으로 하며, 별지 제6호서식을 별지 제7호서식으로 하고, 별지 제5호서식을 별지 제6호서식으로 한다.

별지 제5호서식, 별지 제8호서식, 별지 제10호서식 및 별지 제11호서식을 각각 별지와 같이 신설한다.

부 칙

이 예규는 2024년 8월 27일부터 시행한다.

사적이해관계자 신고 등에 대한 공정한 직무수행 확인·점검서

※ []에는 해당하는 곳에 √표를 합니다.

(앞쪽)

① 신고· 신청인 등	성명	소속	직위(직급)
신고 유형	☐ 사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청 ☐ 직무관련자와의 거래 신고		
확인·점검자	성명	소속	직위(직급)
② 확인·점검 내용			
③ 확인·점검 결과	☐ 특이사항 없음 ☐ 특이사항 있음 후속 조치 내용 :		

년 월 일

확인·점검자

(서명 또는 인)

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

작성방법

- ① “신고·신청인 등”은 사적이해관계자 신고·회피 신청을 한 공직자, 기피 신청의 대상이 된 공직자, 직무관련자 거래 신고를 한 공직자를 적습니다.
- ② “확인·점검 내용”은 신고·신청인 등이 해당 직무를 계속 수행하지 않고 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 해당 직무가 동일한 과정과 절차를 거쳐 유사한 결과가 도출되었을 것인지에 대해 확인·점검하고 그 내용을 구체적으로 적습니다.
- 예1) 신고·신청인 등의 직무가 ○○건에 대한 수의계약 체결인 경우, 신고·신청인 등이 아닌 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 나라장터를 이용해 견적서를 제출받고, 최저 입찰자를 선정하였을 것임을 확인·점검
- 예2) 신고·신청인 등의 직무가 ○○계약직을 채용하는 경우, 신고·신청인 등이 아닌 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 기관 홈페이지에 채용 사항을 공고하고, 기관 규칙에서 정한 평정기준 및 심사위원회 구성·운영에 따라 채용후보자를 선발하였을 것임을 확인·점검
- 예3) 신고·신청인 등의 직무가 ○○허가를 처리하는 직무인 경우, 신고·신청인 등이 아닌 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 법령·기준에서 정한 허가 요건을 검토하여 허가 여부에 대한 판단을 동일하게 하였을 것임을 확인·점검
- ③ “확인·점검 결과”는 공정하게 직무를 수행한 경우 ‘특이사항 없음’에 체크하고, 직무의 공정성이 의심되는 경우 ‘특이사항 있음’에 체크합니다. ‘특이사항 있음’에 체크한 경우, 후속 조치 내용을 간략하게 적습니다.
- 예1) 신고·신청인 등이 수행한 ○○직무에 대해 추가적으로 자체 감사를 실시하고자 함(○○월 예정)
- 예2) 신고·신청인 등의 ○○직무 수행에 대해 주의·경고 조치함(○○월 ○○일)
- 예3) 신고·신청인 등의 ○○직무 수행에 대해 ○○ 관련 위법 사항이 발견되어 신고·신청인 등을 징계위원회에 회부함(○○월 ○○일)

고위공직자의 민간 부문 업무활동 내역 없음 확인서

제출인	성명	소속
	직위(직급)	임용일(임기 개시일)

본인은 위 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간 부문에서 업무활동을 한 내역이 없음을 확인합니다.

년 월 일

고위공직자범죄수사처장 귀중

제출인

(서명 또는 인)

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

작성방법

※ 본 “직무 관련 외부활동 허가 신청서”는 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조에 따른 외부강의등의 대가로서 사례금 수수가 허용되는 경우에 해당하는 사항은 작성하지 않습니다.

- ① “요청인”은 1)공직자에게 지식이나 정보 제공을 요청하고 대가를 지급하는 주체, 2)공직자가 대리하려는 외국의 기관·법인·단체, 3)공직자가 취임하려고 하는 직위가 속한 기관을 말합니다.
- ② “외부활동 유형”은 공직자가 직무 관련 외부활동으로서 소속기관장의 허가를 받으려고 하는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 중 해당하는 유형에 체크 표시합니다.
- ③ “외부활동 주제”는 공직자가 ②에서 선택한 외부활동 유형과 관련한 구체적인 활동 내용을 간략하게 적습니다.
(예) 1) ○○언론사 요청으로 ○○○정책 효과에 대한 자문
2) ○○법인을 대리해 ○○에 관한 소송 수행
3) ○○단체의 단체장으로 취임
- ④ “외부활동 방법”은 공직자가 ③에서 작성한 활동을 수행하는 구체적 방법을 간략하게 적습니다.
(예) 1) 서면 자문, 유선 자문 등
2) 관련 자료 제공, 재판 출석 등
3) 단체장으로서의 제반 활동 수행
- ⑤ “외부활동 일시”는 공직자가 ③에서 작성한 활동을 수행하는 일시를 적습니다.
(예) 1) 자문 기간
2) 대리 기간
3) 취임 기간
- ⑥ “일괄신고”는 공직자가 ③에서 작성한 활동을 연간 정기적으로 수행하는 경우에만 작성합니다.
(예) ○○법인에 월 평균 2회씩 1년간 ○○기술 관련 자문을 하는 경우, 연간 총 24회, 월 평균 2회로 작성
- ⑦ “사례금”은 공직자가 ③에서 작성한 활동을 수행하고 지급받을 대가를 작성합니다. 이때, 대가 총액은 교통비·숙박비·식비를 제외한 대가 총액을 기재하고 교통비·숙박비·식비는 [] 속에 별도 기재합니다.

직무 관련 외부활동 허가 통보서

※ []에는 해당하는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일	통보일	
신청인	성명	소속	직위(직급)
① 외부활동 유형	[] 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위(「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조에 따른 외부강의 등 대가로서 사례금 수수가 허용된 경우는 제외) [] 외국의 기관·법인·단체 등을 대리하는 행위 [] 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위		
② 결과	[] 허가 [] 불허가 * 허가하지 않는 사유 :		
그 밖의 참고사항			

「공직자의 이해충돌 방지법」 제10조에 따라 직무 관련 외부활동 허가 신청에 대한 결과를 위와 같이 통보합니다.

년 월 일

고위공직자범죄수사처장

(서명 또는 인)

작성방법

- ① “외부활동 유형”은 공직자가 직무 관련 외부활동으로서 소속기관장의 허가를 받으려고 하는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 중 해당하는 유형에 체크 표시합니다.
- ③ “결과”는 허가 또는 불허가를 선택하여 표시하고, 불허가하는 경우 그 사유를 간략하게 적습니다.
(예) 공직자가 신청한 외부활동은 공직자의 공정한 직무수행에 지장을 줄 것이라 판단됨

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① ~ ③ (생략)	제4조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ <u>이해충돌방지담당관은 제3항에 따라 통보한 내용이 이행되고 있는지를 확인·점검해야 한다.</u>	④ <u>이해충돌방지담당관은 신고·회피 신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자가 처장인 경우에는 처장의 의견을 들어 법 제7조에 따라 조치하고 그 처리 결과의 내용을 별지 제4호서식에 따른 서면으로 처장에게 통보해야 한다.</u>
⑤ <u>영 제10조제3항에 따른 신청을 하려는 공직자는 별지 제5호서식의 공직자의 공정한 직무수행을 위한 조치 신청서를 이해충돌방지담당관에게 제출해야 한다.</u>	⑤ <u>이해충돌방지담당관이 법 제7조제2항에 따른 조치를 통보한 경우 이해충돌방지담당관은 신고·신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자에 대해 해당 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 별지 제5호서식에 따른 서면으로 확인·점검해야 한다.</u>
⑥ <u>제5항의 신청에 따른 조치에 관하여는 제1항부터 제4항까지를 준용한다.</u>	⑥ <u>공직자는 직무관련자(직무관련자의 대리인을 포함한다)가 사적이해관계자가 아닌 경우에</u>

제5조(고위공직자 민간부문 업무
활동 내역 제출·관리) 법 제8
조제1항에 따라 민간 부문 업무
활동 내역을 제출하려는 고위공
직자는 별지 제6호서식의 고위
공직자의 민간부문 업무활동 내
역서를 이해충돌방지담당관에
게 제출해야 한다.

<신 설>

도 공정한 직무 수행을 저해할
우려가 있다고 스스로 판단하여
법 제7조제1항 각 호의 조치를
신청하는 경우 별지 제6호서식
을 작성하여 이해충돌방지담당
관에게 서면으로 제출해야 한
다. 이 경우 신청에 따른 조치에
관하여는 제1항부터 제5항까지
를 준용한다.

제5조(고위공직자 민간부문 업무
활동 내역 제출·관리) ① ----

---- 별지 제7호서식-----

-----.

② 고위공직자는 그 직위에 임
용되거나 임기를 개시하기 전 3
년 이내에 민간 부문에서 업무
활동을 한 내역이 없는 경우에
는 그 직위에 임용되거나 임기
를 개시한 날부터 30일 이내에
별지 제8호서식을 작성하여 이
해충돌방지담당관에게 서면으
로 제출해야 한다.

<신 설>

제6조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치) ① 법 제9조제1항에 따라 직무관련자와의 거래를 신고하려는 공직자는 별지 제7호 서식의 직무관련자와의 거래 신고서를 이해충돌방지담당관에게 제출해야 한다.

② 제1항의 신고에 따른 조치에 관하여는 제4조제1항부터 제4항까지를 준용한다.

<신 설>

③ 처장(민간 부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 처장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 제1항 또는 제2항에 따라 제출받은 내역을 해당 고위공직자의 민간 부문 업무활동을 알 수 있는 각종 자료와 비교하여 누락된 사항이 있거나 구체적이지 않은 경우 해당 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있다.

제6조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치) ① -----

----- 별지 제9호 서식-----

-----.

② -----
----- 제5항-----.

제7조(직무 관련 외부활동의 제한) ① 공직자는 법 제10조제2호 단서, 같은 조 제4호 단서 또는 같은 조 제5호 단서에 따라 처장의 허가를 받으려는 경우

	<u>해당 활동을 시작하기 전에 별지 제10호서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.</u> <u>② 제1항의 허가 신청을 받은 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자를 지휘·감독하는 상급자 또는 처장의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제11호서식에 따라 그 결과를 통보한다.</u> <u>③ 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자가 처장인 경우에는 처장의 의견을 들어 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제11호서식에 따라 그 결과를 처장에게 통보한다.</u>
<u>제7조(가족 채용 제한 대상 확인)</u> 채용 업무를 담당하는 공직자는 채용대상자에게 <u>별지 제8호서식</u>의 가족 채용 제한 여부 확인서를 제출받아야 한다. 다만, 법 제11조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.	<u>제8조(가족 채용 제한 대상 확인)</u> ----- ----- <u>별지 제12호서식</u>----- -----. ----- -----.
<u>제8조(수의계약 체결 제한 대상</u>	<u>제9조(수의계약 체결 제한 대상</u>

확인) 계약 업무를 담당하는 공
직자는 물품·용역·공사 등의
수의계약을 체결하려는 경우에
는 계약 상대방에게 별지 제9호
서식의 수의계약 체결 제한 여
부 확인서를 제출받아야 한다.

<신 설>

<신 설>

확인) -----

----- 별지 제13
호서식-----
-----.

제10조(물품 등의 사적 사용·수
익 금지) 공직자는 법 제13조에
따라 소속기관이 소유하거나 임
차한 물품·차량·선박·항공
기·건물·토지·시설 등을 사
적인 용도로 사용·수익하거나
제3자로 하여금 사용·수익하
게 해서는 안 된다. 다만, 다른
법령·기준 또는 사회상규에 따
라 허용되는 경우에는 그렇지
않다.

제11조(직무상 비밀 등 이용 금
지) ① 공직자(공직자가 아니게
된 날부터 3년이 경과하지 않은
사람을 포함하되, 다른 법률에
서 이와 달리 규정하고 있는 경
우에는 그 법률에서 규정한 바
에 따른다. 이하 이 조에서 같
다)는 법 제14조제1항에 따라
직무수행 중 알게 된 비밀 또는

소속기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것
을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 해서는 안 된다.

② 법 제14조제2항에 따라 공직자로부터 직무상 비밀 또는 소속기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 자는 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득해서는 안 된다.

③ 법 제14조제3항에 따라 공직자는 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속기관의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 해서는 안 된다.

제9조(퇴직자 사적 접촉 신고 방법) 법 제15조제1항에 따라 직

제12조(퇴직자 사적 접촉 신고 방법) -----

무관련자인 소속기관의 퇴직자와 사적 접촉을 신고하려는 공직자는 별지 제10호서식의 퇴직자 사적 접촉 신고서를 작성하여 이해충돌방지담당관에게 제출해야 한다.

제10조 (생략)

<신설>

<신설>

---- 별지 제14호서식 ----

-----.

제13조 (현행 제10조와 같음)

제14조(위법한 직무처리에 대한 조치) 처장은 법 제21조에 따라 공직자가 법 제5조제1항, 제6조, 제8조제1항·제2항, 제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 해야 한다.

제15조(부당이득의 환수 등) ① 처장은 법 제22조제1항에 따라 공직자가 법 제5조의 신고 및 회피 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공

	<u>직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.</u> <u>② 처장은 법 제22조제2항에 따라 공직자가 법 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.</u> <u>③ 법 제22조제3항에 따라 같은 조 제1항 또는 제2항에도 불구하고 다른 법률에서 공직자 또는 제3자가 얻은 부당이득의 몰수, 환수 등에 대하여 규정하고 있는 경우에는 그 법률에 따른다.</u>
<u>제11조(위반행위 신고) ①</u> 법 제18조제1항에 따라 위반행위의 신고를 하려는 자는 같은 조 제3항에 따라 <u>별지 제11호서식</u>의 공직자의 이해충돌 방지법 위반행위 신고서를 이해충돌방지담당관에게 제출해야 한다. ② (생략)	<u>제16조(위반행위 신고) ①</u> ----- ----- ----- <u>별지 제15호서식</u>----- ----- ----- -----. ② (현행과 같음)
<u>제12조(위반행위 신고의 처리)</u> 법 제18조제1항에 따른 위반행위 신고를 받은 이해충돌방지담당	<u>제17조(위반행위 신고의 처리)</u> -- ----- -----

관은 조사 또는 감사를 마친 날
부터 10일 이내에 그 결과를 신
고자에게 별지 제12호서식의 공
직자의 이해충돌 방지법 위반행
위 조사 결과 통보서로 알려야
한다.

제13조(이첩·송부의 처리) 이해
충돌방지담당관은 법 제19조제
2항 및 영 제22조제5항에 따라
국민권익위원회로부터 신고를
이첩 또는 송부 받은 경우 조사
또는 감사를 마친 날부터 10일
이내에 그 결과를 신고자(신고
자가 신분공개에 동의하지 아니
하여 신고자의 인적사항을 제외
하고 신고를 이첩 또는 송부받
은 경우는 제외한다. 이하 같다)
및 국민권익위원회에 별지 제12
호서식의 공직자의 이해충돌 방
지법 위반행위 조사 결과 통보
서로 알려야 한다.

제14조(종결처리) 이해충돌방지담
당관은 법 제18조제1항에 따라
접수받은 신고 또는 법 제19조
제2항 및 영 제22조제5항에 따
라 국민권익위원회로부터 이첩

----- 별지 제16호서식 -----

-----.

제18조(이첩·송부의 처리) -----

----- 송부받은 -----

----- 별지 제16
호서식 -----

-----.

제19조(종결처리) -----

또는 송부 받은 신고가 영 제24조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 종결하려는 경우에는 신고자와 국민권익위원회(국민권익위원회로부터 이첩·송부 받은 경우만 해당한다)에 별지 제13호서식의 공직자의 이해충돌 방지법 위반행위 신고 종결 처리 통보서로 알려야 한다.

제15조(위반행위의 신고처리 결과에 대한 이의신청) 법 제19조제6항 및 영 제26조제1항에 따라 이의신청을 하려는 신고자는 별지 제14호서식의 공직자의 이해충돌 방지법 위반행위 신고 처리결과에 대한 이의신청서를 이해충돌방지담당관에게 제출해야 한다.

제16조 (생략)

제17조(위반여부에 대한 상담) 이해충돌방지담당관은 법과 관련하여 공직자와 상담을 실시한 경우에는 별지 제15호서식의 공직자의 이해충돌 방지법 관련 상담기록부를 작성·관리해야 한다.

--- 송부 받은 -----

----- 별지 제17호서식-----

-----.

제20조(위반행위의 신고처리 결과에 대한 이의신청) -----

----- 별지 제18호서식-----

-----.

제21조 (현행 제16조와 같음)

제22조(위반여부에 대한 상담) --

----- 별지 제19호서식-----

-----.

<u>제18조</u> (생 략) <u><신 설></u>	<u>제23조</u> (현행 제18조와 같음) <u>제24조(과태료) 처장은 법 제28조</u> <u>제4항에 따라 같은 조 제1항부</u> <u>터 제3항까지의 과태료 부과 대</u> <u>상자에 대해서는 그 위반사실을</u> <u>「비송사건절차법」에 따른 과</u> <u>태료재판 관할법원에 통보해야</u> <u>한다.</u>
--	--